

경 고 요 구

제 목 : 복무관련 규정 위반

관 계 부 서 : ○○○○처

관 련 자 : ◆◆지사 ◇◇팀 ▲급 ○○○

내 용

상기인은 군복무를 위한 휴직원¹⁾ 제출뒤 2015. 3.9일 △△훈련소에 입소하였으며 이후 2015. 3.13 신체부적합 사유로 귀향조치를 받은 사실이 있다.

상기인은 ☆☆에서의 귀가조치로 군복무에 대한 휴직사유가 소멸하였음에도 관련 규정에 의거 복직 절차를 진행하지 않았으며 당시 소속부서인 ○○○○처로의 보고 없이²⁾ 2015. 4. 16 ★★★★★로 재입대³⁾ 후 2017. 1. 15일 만기제대하여 복직하였다.

우리공사 인사규정시행세칙 제20조 제4항에 의하면 “직원이 징집 또는 소집된 후 입영시 신체검사에 불합격하여 귀향의 명을 받았을 때에는 귀향증에 의거 복직한다.”라고 명시하고 있으며 취업규칙 제6조 제 1항에 의하면 “직원은 성실히 직무를 수행하고 사규를 준수하여야 한다”고 명시하고 있어 상기인의 행위는 공사 규정을 위반하였음이 명백하다.

1) ☆☆ 군입대를 위해 2015.3.9.~2017.3.8.기간으로 휴직원 제출

2) 상기인은 해당행위에 대해 당시 관련규정에 대해 인지하고 있지 않았으며 군종류 변경으로 인한 복무기간 차이로 휴직기간 내 복직이 가능할 것으로 판단하여 실행 것으로 진술

3) 2014년 12월에 기합격한 바 있음

이에 대해 상기인은 최초 휴직원 제출 당시 휴직관련 복무관리 교육 혹은 고지가 없었으며 의무경찰 복무중 복무기간 단축에 따른 조기복직을 위해 ▽▽팀에 문의를 (2016.10.13) 하면서 복직의무 위반사항을 인지하게 되었음을 해명하였다. 다만, 공사 복무관련 규정을 위반한 본인의 행위에 대한 잘못을 인정하고 반성하고 있음을 진술하였다.

상기인의 행위는 공사직원으로서 마땅히 지켜야할 복무 및 사규 준수의 의무를 위반한 사항이 명백하며 통상적인 관례에 따라 엄중한 조치가 요구되어야 할 것이나

상기인이 ① 본인의 행위를 반성하고 있는 점, ② 자발적으로 조기복직 의지를 나타냈으며 실제 복직시기를 앞당긴 점, ③ 휴직당시 별도의 복무관리 교육 및 고지를 못받은 점, ④ 행위발생 당시 신입사원이 었던 점⁴⁾ 등을 종합적으로 고려하여 정상참작하되,

향후 유사사례를 방지하고 규정준수에 대한 경각심 고취를 위한 조치가 필요할 것으로 판단된다.

조치할 사항

○○○○처장은 공사 복무관련 규정을 위반한 ○○○에게 “경 고” 조치하시기 바랍니다.

4) 대상직원 입사일 : 2013.12.23.일